

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO
TRIBUNAL SUPERIOR
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ

CENTRO DE NOVIOSE DEL OESTE SE,	CIVIL NÚM. MZ2025CV00280
Parte Demandante,	SOBRE:
Vs.	COBRO DE DINERO, DECLARACIÓN
R.V.I. Incorporado, y otros	DE ESTORBO, INJUNCTION CLÁSICO
Parte Demandada.	

INFORME DE CONFERENCIA CON CONFERENCIA AL JUICIO

HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la co-demandada, demandante, Centro Novios del Oeste, SE, por conducto de su abogado que suscribe, y respetuosamente conforme dispone la Regla 37.4 de las de Procedimiento Civil vigentes, somete para su aprobación el siguiente informe:

INTRODUCCIÓN

El presente informe se somete unilateralmente por la parte demandante toda vez que todos los demandados se encuentran en rebeldía.

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS ABOGADOS

Los abogados de las partes son:

A. Abogados de la parte demandante:

Alcaraz & Emmanuelli, Abogs., CSP
70 Méndez Vigo Oeste
Condo. Profesional 207
Mayagüez, Puerto Rico 00680
Tel. 787.265.6550
Fax 787.265.6595
ELBA EMMANUELLI ZAYAS
Colegiada 7484, RUA 6225
elbaemmanuelli@alcarazabogados.net
ENRIQUE ALCARAZ MICHELI
Colegiado 4318; RUA 3054
ealcaraz@alcarazabogados.net

B. Abogados de la demandada:

La parte demandada se encuentra en Rebeldía y no ha comparecido abogado alguno en su representación.

II. RELACIÓN DE HECHOS Y DETALLE DE DAÑOS RECLAMADOS

A. PARTE DEMANDANTE

1. La parte demandante, es una Sociedad Especial constituida bajo las disposiciones de la Ley Num. 37 del 19 de julio de 1997.

2. Don José Neftalí Rodríguez falleció y sus sucesión se compone, según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005 por sus hijos y su viuda los cuales son demandados y se encuentran en Rebeldía.

3. Doña Juana Rivera falleció y sus herederos son parte demandada en este caso y se encuentran en Rebeldía.

4. Don Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez, fallecieron y sus sucesiones se componen de personas cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas; estos demandados se encuentran en Rebeldía.

5. Conforme bien alegado en la Demanda, la Sustitución de Parte y la Demanda Enmendada, habiéndose anotado la rebeldía de todos los demandados, ninguno de los demandados, Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por; sus hijos; Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera, Carmen Rodríguez Rivera; Natividad Rodríguez Rivera; Gilberto Rodríguez Rivera; José de Jesús Rodríguez Rivera, quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García; Pedro José Rodríguez Martínez; y su viuda, Awilda Acevedo Santiago; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por los antes mencionados demandados de apellidos Rodríguez Rivera; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, ahora Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante #2 es dueña ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI ni tiene interés alguno en el inmueble que registralmente está inscrito a nombre de RVI.

6. La corporación demandada, R.V.I. Incorporado es una corporación que fuendo organizada bajo la ley general de corporaciones de Puerto Rico el 18 de abril de 1969 bajo el número 21,110 siendo sus incorporadores José Neftalí Rodríguez, Ernesto Vargas Marrero y Armengol Iglesias, y disuelta por el Departamento de Estado de Puerto Rico. Ante tal disolución y desconociéndose la identidad de sus accionistas al momento de su disolución, sus accionistas son los demandados desconocidos, Fulano Accionistas y Sutano Accionista.

7. La corporación R.V.I. Incorporado y sus accionistas Fulano Accionista y Sutano Accionista se encuentran en Rebeldía.
8. La parte demandante es dueña de la propiedad de dos mil setecientos ochenta y cinco punto quinientos treinta y cinco metros cuadrados (2,785.535 m/c), inscrita al folio 122 del tomo 1176, Número 36473 de Mayagüez, número de catastro 259-026-002-31.
9. Conforme surge del Registro de la propiedad, la demandada, R.V.I. Incorporado es dueña de parcela de terreno en el Barrio Sábalos de Mayagüez con cabida dos cuerdas ochenta y dos céntimos (2.82 cdas.) más o menos, inscrita al folio 109 del tomo 10 de Mayagüez, finca Número 503, catastro 259-026-002-12
10. La finca 503 colinda por el ESTE, con el predio perteneciente a la parte demandante.
11. La propiedad que aparece inscrita a nombre de RVI Incorporada se encuentra en total estado de abandono y es un refugio de alimañas, sabandijas, serpientes y toda clase de animales nocivos a la salud. La vegetación en la propiedad ha convertido el lugar en una selva. e invade al solar de la parte demandante. La propiedad se ha constituido en un estorbo según definido en el Art. 617 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 2761) ¹
12. Ante el riesgo a la salud y seguridad que representa el abandono de la propiedad inscrita a nombre de RVI Incorporado la parte demandante se ha visto obligada a efectuar obras

¹Art. 617. Estorbo público, definición; acción para obtener su cese. (32 L.P.R.A. sec. 2761)

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle, carretera pública y otras análogas, constituye un estorbo público que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona, agencia pública o municipio cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicho estorbo público; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones. Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. Además, esta legislación no limitará aquellos poderes otorgados por ley y que puedan adoptar los municipios mediante ordenanzas municipales en la implantación de los procesos y procedimientos sobre estorbos públicos en sus correspondientes jurisdicciones.

(Código Enj. Civil, 1933, art. 277; Abril 29, 1974, Núm. 22, Parte 1, p. 140; Septiembre 27, 2000, Núm. 405, sec. 1.)

de limpieza en dicha propiedad incurriendo para ello en gastos ascendentes a la suma de \$23,370.00 a la fecha de la demanda y dicha suma continúa aumentando a razón de \$962.00 mensuales.

B. PARTE DEMANDADA

1. Estando todos los demandados en Rebeldía no se completa esta parte/

III. ESTIPULACIONES

Estando la parte demandada en rebeldía no se estipulan hechos. No obstante, toda vez que la Regla 45 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45, dispone que la anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b), los siguientes hechos relevantes se tienen por admitidos:

1. La parte demandante, es una Sociedad Especial constituida bajo las disposiciones de la Ley Num. 37 del 19 de julio de 1997 (Exhibit [I](#)).
2. La corporación demandada: R.V.I. Incorporado es una corporación que fue organizada bajo la ley general de corporaciones de Puerto Rico el 18 de abril de 1969 bajo el número 21,110 siendo sus incorporadores José Neftalí Rodríguez, Ernesto Vargas Marrero y Armengol Iglesias (Exhibit [I](#)), y disuelta por el Departamento de Estado de Puerto Rico (Exhibit [III](#)). Conforme surge del Certificado de Incorporación su domicilio es Avenida Hostos 501 Sur, Barrio Sábalos, Mayagüez, Puerto Rico y su agente residente era el señor Armengol Iglesias.
3. Don José Neftalí Rodríguez falleció y sus sucesión se compone, según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005 (Exhibit [IV](#)), por: sus hijos; 1. María Isabel Rodríguez Rivera - quién murió y la heredan sus hermanos y sobrinos, mencionados en este Párrafo; 2. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera; 3. Carmen Rodríguez Rivera; 4. Natividad Rodríguez Rivera; 5. Gilberto Rodríguez Rivera; 6. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; 7. Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos: Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García, y Pedro José Rodríguez Martínez; y 8. su esposa Awilda Acevedo Santiago.
4. Doña Juana Rivera falleció y su sucesión, conforme surge del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, IJV2001-0278 (Exhibit [V](#)) se compone de: su viudo, el antes dicho José Neftalí Rodríguez, quién ya falleció. y sus hijos, los antes

mencionados: 1. María Isabel Rodríguez Rivera - quién murió y la heredan sus hermanos y sobrinos, mencionados en este Párrafo; 2. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera; 3. Carmen Rodríguez Rivera; 4. Natividad Rodríguez Rivera; 5. Gilberto Rodríguez Rivera; 6. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; 7. Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos: Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García, y Pedro José Rodríguez Martínez.

5. Don Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez, fallecieron y sus sucesiones se componen de personas cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas;

6. José Neftalí Rodríguez, a la fecha de su fallecimiento no era dueño ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI ni tenía interés alguno en el inmueble que se describe en la Demanda. según consta del (Exhibit [IV](#)).

7. A la fecha de su fallecimiento Doña Juanita Rivera no era dueña ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI, tampoco era dueña ni tenía interés en la propiedad que se describe en el párrafo [III.A.11](#) siguiente.

8. A la fecha de sus respectivos fallecimiento ni Don Ernesto Vargas Rivera, ni su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez eran dueños ni tenían interés en las acciones de la corporación RVI ni tampoco eran dueños ni tenían interés en la propiedad que se describe en el párrafo [III.A.11](#) siguiente.

9. Ninguna de las personas naturales demandadas es dueña ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI ni tampoco es dueña ni tiene interés en la propiedad que se describe en el párrafo [III.A.11](#) siguiente.

10. La parte demandante es dueña de la siguiente propiedad:

Descripción Registral:

RÚSTICA: Solar marcado con la letra “B” en el correspondiente plano de sito en el Barrio Sábalo del término municipal de Mayagüez, Puerto Rico, con una cabida o extensión superficial de dos mil setecientos ochenta y cinco punto quinientos treinta y cinco metros cuadrados (2,785.535 m/c) equivalentes a cero punto siete mil ochenta y siete cuerdas (0.7087 cdas.). Colindando por el NORTE, en distancia de dos alineaciones de treinta y cuatro punto doscientos

cuarenta y cuatro (34.244) metros con faja de terreno a segregarse rotulada Faja Verde; por el SUR, en distancia de treinta y tres punto trescientos setenta y seis (33.376) metros con faja de terreno a segregarse para uso público marcada letra “C”; por el ESTE, en distancia de noventa y nueve punto cero catorce (99.014) metros con terrenos de José Rodríguez Segarra; y por el OESTE, en distancia de ochenta y cinco punto cuatrocientos noventa y nueve (85.499) metros con faja de terreno a segregarse marcada letra “E” inmediata a la carretera estatal dos (2) mejor conocida por Avenida Hostos.

FINCA: Número 36473 inscrita al folio 122 del tomo 1176 de Mayagüez

El Número de catastro de la finca descrita en el párrafo [II.A.6](#), [III.A.10](#) es

259-026-002-31. Por error tipográfico el nombre del titular aparece en el CRIM como “Centro Novias”.

11. La demandada, R.V.I. Incorporado es dueña de:

Descripción Registral:

RÚSTICA: :Parcela de terreno en el Barrio Sábalo de Mayagüez. Tiene de cabida dos cuerdas ochenta y dos céntimos (2.82 cdas.) más o menos equivalente a una (1) hectárea, diez (10) área, ochenta y tres (83) centiáreas y setenta (70) miliáreas (11,083.70 m/c). Colinda por el NORTE, con terrenos de Nazario Rodríguez, Lope Jiménez y Antonio Ramírez Quiles; por el SUR, con el camino hoy carretera que conduce a Sábalo Gardens; por el ESTE, con la carretera insular número dos (2), Lope Jiménez y Marita Rodríguez; y por el OESTE, con la parcela expropiada destinada a carretera.

Contiene dos casas que se describen así:

--CASA de concreto armado y bloques con una fachada en viguetas de acero y techada de zinc y el frente vidriera de cristal y un alero marquesina en rejas ornamentales. Mide cuarenta y ocho pies seis pulgadas de frente, largo de cuarenta y ocho pies seis pulgadas de fondo y está dedicada a comercio.

--CASA de madera extranjera techada de zinc y con piso de hormigón que mide dieciséis pies de frente por veinticuatro pies de fondo.

Se han segregado de esta finca los siguientes solares, sin que conste descrito el remanente de la misma que totalzan de 7,765.35 metros cuadrados equivalentes a 1.9757 cuerdas lo que un cálculo matemático dejaría reducida esta finca a una cabida aproximada de 3,318.35 metros cuadrados equivalentes a 0.8443 cuerdas.

El número de catastro de la finca descrita en el párrafo [III.A.11](#) es 259-026-002-12

12. No obstante su descripción registral, conforme el mapa de catastro digital (Exhibit [VI](#)) la finca descrita en el párrafo [III.A.11](#) colinda:

- a. Por el ESTE, con el predio perteneciente a la parte demandante y
- b. Por el OESTE, de Sur a Norte, con terreno perteneciente a:
 - i. Sofía Enriquez Troche
 - ii. Herbert Cámara Acevedo
 - iii. Gil Ruiz Cancel
 - iv. Terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez

- v. Juana Beltrán Ramos
- vi. Más terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez
- vii. Carmen Fantauzzi Pérez
- viii. Ramón Lozada Ramos

Consta inscrita a favor de R.V.I. Incorporado cuya corporación adquirió el SOLAR por título de compra a José Neftalí Rodríguez y su esposa Juana Rivera, y Ernesto Vargas Marrero y su esposa Ana Rivera Rodríguez, por precio de \$40,000.00 de los cuales los vendedores reciben la suma de \$18,000.00 en ciento ochenta acciones comunes con valor a la par de \$100.00 y la diferencia, o sea, la suma de \$22,000.00 se los reservó dicha Corporación para pagar en su día la hipoteca que al momento de la compraventa gravaba esta finca y que aparece ya cancelada, según todo resulta de la Escritura número 4, otorgada en Mayagüez, el 2 de febrero de 1970, ante el Notario Edwin Toro Goyco, inscrita al folio 57 del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción séptima. (Exhibit [VII](#))

13. JOSÉ N. RODRÍGUEZ y su esposa JUANITA RIVERA, adquirieron las dos CASAS por acta de edificación con fondos gananciales, a un costo aproximado de \$10,500.00 la primera y \$1,500.00 la segunda, o sea, un total ambas casas de \$12,000.00, compareciendo R.V.I. Incorporado, a los efectos de consentir que las casas antes descritas se inscriban el Registro a nombre de los citados esposos edificantes como parte de esta finca, según todo resulta de la Escritura número 12, otorgada Mayagüez, el 22 de febrero de 1971, ante el Notario Rigoberto Martínez Cruz, inscrita al folio 57 vuelto del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción octava. (Exhibit [11](#))

14. Ocupante1, hoy, Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante 2 no tienen título ni derecho alguno sobre el predio que se describe en el párrafo [III.A.11](#).

15. Conforme informado por Ocupante 1, Fernando Muñoz Orsini, éste paga a Wilson Nadal un canon de arrendamiento por la casa que ocupa.

16. Wilson Nadal no es dueño ni tiene título ni derecho alguno sobre el predio descrito en el párrafo [III.A.11](#).

B. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR ESTIPULACIÓN

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna no hay estipulación.

IV. CONTROVERSIAS –

A. HECHOS EN CONTROVERSIA

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando todos en Rebellía no hay hechos en controversia.

B. CONTROVERSIAS A SER ADJUDICADAS

1. Adjudicar que los demandados Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por; sus hijos; Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera, Carmen Rodríguez Rivera; Natividad Rodríguez Rivera; Gilberto Rodríguez Rivera; José de Jesús Rodríguez Rivera, quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García; Pedro José Rodríguez Martínez; y su viuda, Awilda Acevedo Santiago; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por los antes mencionados demandados de apellidos Rodríguez Rivera; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1,, ahora Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante #2, NO son dueños ni tienen interés en las acciones de la corporación RVI.

2. Adjudicar que los demandados Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por; sus hijos; Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera, Carmen Rodríguez Rivera; Natividad Rodríguez Rivera; Gilberto Rodríguez Rivera; José de Jesús Rodríguez Rivera, quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García; Pedro José Rodríguez Martínez; y su viuda, Awilda Acevedo Santiago; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por los antes mencionados demandados de apellidos Rodríguez Rivera; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, ahora Fernando Muñoz Orsini y Ocupante #2, NO son dueños ni tienen interés en la propiedad que se describe en el párrafo [III.A.11](#)

3. Condenar a la demandada, R.V.I. Incorporado, a pagar a la parte demandante, a saber:

- a. Por concepto de los gastos que a la fecha de hoy ha incurrido y que se detallan en el párrafo [II.A.10](#), la suma de \$23,370.00 cuya suma continúa aumentando comenzando en el mes de enero de 2025 a razón de \$950.00 mensuales.
- b. Los gastos y costas de esta acción y una suma no menor de \$5,000.00 para honorarios de abogado.
4. Declarar la propiedad descrita en el párrafo [III.A.11](#) un estorbo público.
5. Ordenar a la parte demandada, R.V.I. Incorporado, para que bajo apercibimiento de desacato mantenga su propiedad limpia y libre de escombros, ratas, serpientes, alimañas y otras especies dañinas a la salud y bienestar del vecindario y disponiendo que la omisión de cumplir con dicha obligación conllevará que dichas obras y trabajo de limpieza y mantenimiento podrán ser efectuados por la parte demandante a costo de dicha demandada, R.V.I. Incorporado, a razón de \$950.00 mensuales.
6. Cualquier otro pronunciamiento procedente en derecho.

V. DERECHO APLICABLE –

A. PARTE DEMANDANTE

1. Sobre el efecto de la Anotación de Rebeldía

La Regla 45 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45, establece lo siguiente:

“Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3 (b)(3).

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b).

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia dictada en rebeldía.”

La Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45, establece la rebeldía como el mecanismo que nuestro ordenamiento procesal provee para que los tribunales puedan proseguir con el trámite de las causas que tienen ante sí, cuando alguna de las partes no comparece. La característica medular, tradicionalmente aceptada, del mecanismo procesal de rebeldía consiste en que los hechos expuestos en una reclamación se consideran ciertos y la parte contraria no puede presentar prueba para controvertirlos. Los tribunales tienen la obligación de evitar que la adjudicación de causas se paralice simplemente porque una parte opte por detener el proceso de litigación. La parte adversaria tiene la oportunidad de refutar la

reclamación. Si por su pasividad o temeridad opta por no defenderse, se expone a que se dicte sentencia en su contra, como remedio coercitivo. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 814-815 (1978).

2. Sobre el estorbo

Art. 617. Estorbo público, definición; acción para obtener su cese. (32 L.P.R.A. sec. 2761)

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle, carretera pública y otras análogas, constituye un estorbo público que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona, agencia pública o municipio cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicho estorbo público; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones. Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. Además, esta legislación no limitará aquellos poderes otorgados por ley y que puedan adoptar los municipios mediante ordenanzas municipales en la implantación de los procesos y procedimientos sobre estorbos públicos en sus correspondientes jurisdicciones.

(Código Enj. Civil, 1933, art. 277; Abril 29, 1974, Núm. 22, Parte 1, p. 140; Septiembre 27, 2000, Núm. 405, sec. 1.)

“Código Civil de Puerto Rico” de 2020 [Ley 55-2020, según enmendada] Rev. 20 de agosto de 2024 www.ogp.pr.gov Página 331 de 386

Artículo 1541. — Responsabilidad objetiva. (31 L.P.R.A. § 10806) Responden por los daños resultantes, aunque no incurran en culpa o negligencia, salvo cuando la causa del daño resulte de fuerza mayor:

- (a) el guardián, custodio, poseedor o el que se sirve de un animal,...;
- (b) el propietario de un edificio, por los daños causados por la ruina resultante de la falta de reparaciones necesarias;
- (c) el propietario, por la caída de árboles colocados en sitio de tránsito que amenazan con caerse;
- (d) los dueños o poseedores de bienes que constituyen estorbos, según definido por ley, por los daños resultantes de tal condición; o por el almacenamiento de sustancias que amenazan la seguridad ajena;
- (e) la persona que controla un inmueble o parte de él, por los daños resultantes de los objetos que se arrojan o caen del mismo;
- (f) el promotor, el contratista o el arquitecto, ...;
- (g) las instituciones de cuidado de salud responden:”

3. Sobre las consecuencias de la disolución de la corporación

En el caso WHITE RIVER CORPORATION Vs. ER TRANSPORT, etc,

KLCE201701776 Resolvió el Honorable Tribunal de Apelaciones

“A. Personalidad Jurídica de una Corporación

El Art. 27 del Código Civil de Puerto Rico (Código Civil), 31 LPRA sec. 101, dispone que son

personas jurídicas: 1) las corporaciones y asociaciones de interés público, con personalidad jurídica reconocida por la ley; 2) las corporaciones, compañías o asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad jurídica. Además, el Art. 29 del Código Civil, 31 LPRA sec. 103, dispone que la capacidad de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido. Es decir, la persona jurídica recibirá su personalidad directamente de la ley creadora, la cual dispondrá en torno a sus límites, facultades, derechos y responsabilidades. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 81 (1987).

En nuestro ordenamiento, la ley especial que regula lo concerniente a las corporaciones privadas es la Ley Núm. 164–2009, conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009 (Ley de Corporaciones), 14 LPRA secs. 3501 et seq. En específico, el Art. 1.05(A) de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3505(a), dispone cuando se establece la personalidad jurídica de las corporaciones: “(a) Otorgado y radicado el certificado de incorporación, según lo dispuesto en la sec. 3503(d) de este título y pagados los derechos requeridos por ley, la persona o las personas que de tal modo se asociaren, sus sucesores y sus cesionarios, constituirán, a partir de la fecha de dicha radicación, o de haberse establecido en el certificado de incorporación, desde una fecha posterior que no exceda de noventa (90) días, una entidad corporativa con el nombre que aparezca en el certificado, sujeta a disolución según se dispone en esta Ley.”

Según dispone este artículo, la entidad corporativa nace a partir de la expedición del certificado de incorporación. Con ello, se constituye la personalidad jurídica de las corporaciones. Una vez constituida, adviene a ser una entidad con capacidad para, entre otras, demandar y ser demandada. Art. 30 Código Civil, 31 LPRA sec. 104; Art. 2.02 Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3522.

Ahora bien, la posibilidad de llevar a cabo una actividad o transacción mediante la forma corporativa --con la protección de responsabilidad limitada-- es un privilegio que el Estado otorga a todo aquel que satisfaga los requisitos de la Ley de Corporaciones. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre Derecho Corporativo, Hato Rey, Ed. Publicaciones Puertorriqueñas, 2016, pág. 108. Por ende, “[t]odas las personas que actúen como corporación

sin autoridad para ello, serán responsables solidariamente de todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas como resultado de esta actuación”. 14 LPRA sec. 3505(c). (Énfasis suplido). Consecuentemente, quienes actúen como una corporación sin serlo, conforme a derecho, responderán en su capacidad personal. Díaz Olivo. op. cit., pág. 111.

El profesor Díaz Olivo indica que podría darse el caso en donde una empresa que operó como una corporación sin realmente serlo --y cumplió con su contraprestación en el contrato-- exija el cumplimiento de una prestación a un tercero con quien contrató. Aunque basó su ejemplo en la invocación de las doctrinas de estoppel y corporación de facto, indicó, en lo pertinente, que: [e]n este caso, no se persigue el reconocimiento de la empresa como corporación y como persona distinta de la de sus titulares; solo se busca el cumplimiento de una obligación que la otra parte incurrió válidamente. Además, según lo dispuesto en el Artículo 1.05(C), los que actúan como corporación sin autoridad para ello deben asumir responsabilidad personal por las deudas y obligaciones que resulten de sus actuaciones, justo es que también tengan la oportunidad de invocar y reclamar los derechos que se derivan del cumplimiento de tales obligaciones. [...] (Énfasis nuestro). Díaz Olivo, op. cit., pág. 115.

B. Disolución Corporativa

Una de las características esenciales de una corporación es que puede existir y funcionar a perpetuidad. Una vez se emite el certificado de incorporación, la corporación adviene a la vida jurídica y, en ausencia de una disposición específica en el certificado, esta continuará existiendo hasta tanto se disuelva o el Estado decida culminar su condición como corporación. Así, para que una corporación desaparezca legalmente es necesario llevar a cabo un proceso de disolución. Ello no es otra cosa que la muerte jurídica de la corporación. Díaz Olivo, op. cit., pág. 371.

El Cap. IX de nuestra Ley de Corporaciones, supra, regula el proceso de disolución de una corporación en Puerto Rico. Existen tres (3) modalidades de disolución, a saber: 1) la voluntaria, que la procuran los accionistas y directores; 2) la involuntaria que se obtiene por mandato judicial en ausencia de conceso entre los accionistas; y 3) la administrativa que la ordena el Secretario de Estado cuando la corporación incumple con sus obligaciones para con el Estado. Díaz Olivo, op. cit., pág. 371. Junto con la disolución comienza el proceso de

liquidación del ente corporativo. Durante este proceso, “[l]a corporación, entre otras cosas, tiene antes que pagar las obligaciones pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir cualquier sobrante entre los accionistas, de conformidad a las prioridades que sus acciones les confieren”. *Miramar Marine v. Citi Walk*, 2017 TSPR 141, 198 DPR ____ (2017).

La disolución, por ende, no conlleva la extinción automática del ente corporativo, puesto que la Ley de Corporaciones, supra, le concede un período de gracia limitado para que pueda vender o liquidar sus activos, pagar sus obligaciones y distribuir cualquier remanente entre accionistas. A estos efectos, el Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708, extiende la personalidad jurídica de la corporación por un término de tres (3) años, contado a partir de su disolución. A saber: [t]oda corporación que se extinga por limitación propia o que por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de su discreción disponga a los efectos de llevar adelante los pleitos entablados por la corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de distribuir a los accionistas los activos restantes. No podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito de continuar los negocios para los cuales se creó dicha corporación.

Respecto a cualquier acción, pleito o procedimiento entablado o instituido por la corporación o contra ella, antes de su extinción o dentro de los tres (3) años siguientes a su extinción o disolución, la corporación continuará como entidad corporativa después del plazo de los tres (3) años y hasta que se ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, órdenes o decretos respecto a las acciones, pleitos o procedimientos antes expresados, sin la necesidad de ninguna disposición especial a tal efecto por parte del Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). (Énfasis nuestro).

En esencia, durante este periodo la corporación dispondrá de los asuntos siguientes: 1) cualquier litigio o procedimiento, ya sea civil, administrativo o criminal contra la corporación; 2) liquidación y cierre del negocio; 3) disposición de propiedades; 4) cumplimiento con sus obligaciones; y 5) distribución y repartición de cualquier remanente a los accionistas. La Ley,

además, le confiere autoridad al tribunal para extender el período de tres (3) años con el propósito de finalizar los procesos mencionados. Es de importancia medular reseñar que, una vez la corporación opta por disolverse, solo podrá realizar aquellas gestiones y negocios incidentales y necesarios a la liquidación de sus operaciones. Por ende, no podrá continuar operando y haciendo negocios como lo hacía hasta ese momento. Díaz Olivo, op. cit., pág. 382. (Énfasis suplido).

En el caso de Miramar Marine vs. Citi Walk Development Corporation, 2017 TSPR 141, se resolvió que la acción incoada por la corporación que había sido disuelta en el mes de abril de 2008 al incoar una demanda en septiembre de 2013, cinco (5) años después de su disolución, se toma como una petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.

B. PARTE DEMANDADA - No habiendo los demandados comparecido en forma alguna no hay exposición de Derecho de esa parte.

VI. EVIDENCIA DOCUMENTAL NO OBJETADA POR LAS DEMÁS PARTES

A. EVIDENCIA DE LA PARTE DEMANDANTE NO OBJETADA

EXHIBIT NÚM	DESCRIPCIÓN
I	Escritura de Constitución de Sociedad Especial de la Demandante
II	Certificado de Incorporación de RVI Incorporado
III	Certificado de Disolución de RVI Incorporado
IV	Expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005 en relación con el caudal relicto por José Neftalí Rodríguez
V	Expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, IJV2001-0278, Declaratoria de Herederos de Juana Rivera
VI	Mapa del Catastro Digital
VII	Estudio de título Finca R.V.I
VIII	Estudio de título Finva Centro Novios
IX	Declaración Jurada del Emplazador
X	Recibos y cheques cancelados de pago por mantenimiento
XI	Cotización por trabajo de limpieza del solar
XII	Factura de Legacy Manufacturing, LLC

B. EVIDENCIA DE LA PARTE DEMANDADA NO OBJETADA

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía están impedidos de presentar evidencia.

VII. EVIDENCIA DOCUMENTAL OBJETADA POR LAS PARTES

A. DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE NO ESTIPULADOS POR LAS DEMÁS PARTES

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía no hay objeciones a la evidencia ofrecida por la parte demandante.

B. DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE DEMANDADA NO ESTIPULADOS POR LAS DEMÁS PARTES

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía están impedidos de presentar evidencia alguna y cualquier pretensión al respecto será objetada por la parte demandante.

VIII. TESTIGOS

A. TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDANTE

Nombre	Resumen de su testimonio
Rafael Cordero Suria o Persona designada	Sobre el estado del solar colindante, las gestiones llevadas a cabo por la demandante y los gastos y costos incurridos
David Padilla	Emplazador que identificó a los demandados. Sobre las admisiones de los demandados y el estado de las propiedades.

B. TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDADA

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía están impedidos de presentar evidencia alguna y cualquier pretensión al respecto será objetada por la parte demandante.

IX. PERITOS

A. PERITOS DE LA PARTE DEMANDANTE

No hay peritos de la parte demandante.

B. PERITOS DE LA PARTE DEMANDADA

No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía están impedidos de presentar evidencia alguna y cualquier pretensión al respecto será objetada por la parte demandante.

X. RECLAMACIONES O DEFENSAS QUE SE ENTIENDEN RENUNCIADAS

No hay.

XI. MOCIONES PRESENTADAS O QUE SE HABRÁN DE PRESENTAR

Ninguna.

XII. ENMIENDAS A LAS ALEGACIONES Y RAZONES POR LAS CUALES NO SE PRESENTARON ANTES

No Hay

XIII. TIEMPO QUE TOMARÁ EL JUICIO

A. PARTE DEMANDANTE 1 hora

B. PARTE DEMANDADA - No habiendo los demandados comparecido en forma alguna y estando los demandados en rebeldía están impedidos de presentar evidencia alguna y cualquier pretensión al respecto será objetada por la parte demandante.

XIV. POSIBILIDADES DE TRANSACCIÓN - No habiendo los demandados comparecido en forma alguna no hay posibilidades de transacción.

XV. OTROS ASUNTOS - Ninguno

Respetuosamente sometido.

POR TODO LO CUAL la demandante, Centro Novios del Oeste, SE, respetuosamente solicita del Honorable Tribunal admita el presente informe y señale fecha para el juicio en su fondo en Rebeldía.

CERTIFICO: Que el presente escrito se radica por el sistema SUMAC y será

notificado por dicho sistema a los abogados y las partes requeridas.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 3 de noviembre de 2025.

/f Enrique Alcaraz Mcheli
ENRIQUE ALCARAZ MICHELI
Colegiado 4318; RUA 3054
ealcarazm@alcarazabogados.net

Alcaraz & Emmanuelli, Abogs., CSP
Méndez Vigo 70 Oeste
Condo. Profesional 207
Mayagüez, Puerto Rico 00681-1408
Tel. 787.265.6550
Fax 787.265.6595